

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2201/2534

บริษัท เงินทุน ม หา ทุน จำกัด
นาง อรพรรณ วีระรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หลังจากนั้นได้หยุดการขายไว้และเรียกโจทก์จำเลยกับผู้สุ่ราคาสูงสุดเข้าไปสอบถาม และผู้สุ่ราคาสูงสุดได้เสนอราคาเพิ่มขึ้นอีก รองอธิบดีกรมบังคับคดีได้อนุมัติให้ขายในราคาดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ทำการขายราคานั้นอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าสุ่ราคา แต่ไม่มีผู้คัดค้านและได้เคาะไม้เป็นครั้งที่ 3 ให้ขายในราคาดังกล่าว เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมบังคับคดีอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาด การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ราคาขายทอดตลาดจะต่ำกว่าราคาประเมิน แต่เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นการสมรู้กันกดราคา หรือกระทำโดยไม่สุจริต การขายทอดตลาดจึงชอบแล้ว.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 68034, 68035 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยในที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดในราคา 560,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องว่า ราคาที่ขายต่ำไป และการขายทอดตลาดไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายโจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดชอบแล้วขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงซึ่งไม่โต้แย้งกันรับฟังได้ว่าโจทก์ได้นำยึดที่ดินของจำเลยจำนวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาทรัพย์สินของจำเลยดังกล่าวนี้สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีประเมินราคาไว้เป็นเงิน 1,054,800 บาท ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นำออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 มีผู้สุ้ราคา 2 ราย ให้ราคาสูงสุด 470,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าราคาที่มีผู้เสนอไม่คุ้มกับหนี้ที่ค้างชำระ ให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่ในวันที่ 28 กันยายน 2530 เป็นครั้งที่สอง มีผู้สุ้ราคา 3-4 ราย ให้ราคาสูงสุด 555,000 บาทเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าราคาที่มีผู้เสนอไม่คุ้มกับหนี้ที่ค้างชำระอีก ให้ประกาศขายทอดตลาดเป็นครั้งที่สามในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 ในครั้งนี้มีผู้สุ้ราคา 2 ราย ผู้สุ้ราคายายหนึ่งให้ราคาสูงสุด 500,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และได้หยุดการขายไว้แล้วเรียกให้โจทก์จำเลยพร้อมกับผู้สุ้ราคาเสนอราคาต่ำไป ส่วนผู้สุ้ราคาสูงสุดขอเพิ่มราคาขึ้นเป็นเงิน 555,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงทำรายงานการขายทรัพย์เสนอต่อรองอธิบดีกรมบังคับคดีพิจารณาอนุมัติให้ขาย ตามเอกสารหมายเลข 1 ระหว่างนั้นผู้สุ้ราคาสูงสุดได้เสนอราคาเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็นเงิน 560,000 บาท รองอธิบดีกรมบังคับคดีจึงอนุมัติ

ให้ขายในราคาดังกล่าว ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายราคาโดยเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีผู้คัดค้าน จึงเคาะไม้เป็นครั้งที่ 3 ให้ผู้สุ้ราคาซื้อไป

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อที่จำเลยอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้หยุดการขายทอดตลาดแล้วเรียกผู้สุ้ราคาสูงสุดเข้าไปสอบถามเพียงลำพัง ผู้สุ้ราคาสูงสุดจึงเสนอเพิ่มราคาให้ไม่ใช่เป็นการสุ้ราคาตามวิธีการขายทอดตลาดนั้นพิเคราะห์แล้วได้ความว่า หลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีหยุดการขายทอดตลาดแล้วทำรายงานการขายทอดตลาดเสนอรองอธิบดีกรมบังคับคดีอนุนัตินั้น ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้เสนอเพิ่มราคาเป็น 560,000 บาทนายอมรศักดิ์ นพรมภา รองอธิบดีกรมบังคับคดีซึ่งเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า เหตุที่อนุนัติให้ขายทรัพย์สินนี้ไปในราคา 560,000 บาทเนื่องจากการขายมาแล้วสองครั้ง การขายทั้งสองครั้งจำเลยได้คัดค้านไว้จึงได้กำชับให้จำเลยหาผู้มาสุ้ราคาให้ได้ตามที่ต้องการ มิฉะนั้นจะพิจารณาให้ขายไปในราคาที่สมควร เมื่อการขายทอดตลาดในครั้งที่สามไม่ปรากฏว่ามีผู้สุ้ราคาสูงกว่าราคาที่เสนอไว้แต่เดิม ประกอบกับเห็นว่าเป็นราคาที่สมควร จึงอนุนัติให้ขาย นอกจากนี้นางสาวเสริมศรีผ่องศรี เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นพยานของจำเลยก็เบิกความว่าหลังจากผู้ดำเนินการทอดตลาดได้ทำการขายราคาดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้คัดค้านจึงเคาะไม้เป็นครั้งที่ 3 ขายไปในราคาดังกล่าวอันเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของกรมบังคับคดีโดยสมบูรณ์ ข้อเท็จจริงได้ความมาดังกล่าวนี้ จึงฟังได้ว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ดำเนินการทอดตลาด ได้หยุดการขายทอดตลาดไว้เพื่อรอการอนุนัติให้ขายจากรองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมบังคับคดีอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาด หาได้ปฏิบัติโดยมิชอบแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีการตกลงด้วยการเคาะไม้ผู้สุ้ราคาจึงอาจจะถอนคำสั่งสุ้ราคาหรือเสนอราคาให้สูงขึ้นต่อไปได้เพราะการขายทอดตลาดนั้นยังไม่บริบูรณ์โดยเป็นการพักไว้ชั่วคราวเมื่อผู้สุ้ราคาไว้เดิมเสนอราคาสูงขึ้นก็ได้มีการขายราคาอีกครั้ง

หนึ่งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าสู่ราคาก่อนการเคาะไม้แสดงความตกลง จึงเป็นการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากให้ผู้ผู้ราคาเสนอเพิ่มราคาโดยลำพังโดยไม่มี การสู่ราคาค้างที่อ้างไม่ส่วนที่จำเลยอ้างว่าการขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลางเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าเมื่อการขายทอดตลาดไม่มีพฤติการณ์อื่นใดที่สื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการสมรู้กันกดราคาหรือกระทำการโดยไม่สุจริต การขายทอดตลาดนั้นจึงชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรเมฆ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดคดีนี้ โดยอ้างเหตุสำคัญว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีหยุดการขายทอดตลาดแล้วเรียกผู้ผู้ราคาสูงสุดไปสอบถาม เป็นการขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการขายทอดตลาดวิธีดังกล่าวเป็นวิธีปกติประจำของกรมบังคับคดีอยู่แล้วคำพิพากษากฎีกาฉบับนี้จึงเป็นการรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นอย่างดี แต่ข้อเท็จจริงต้องได้ความว่าหลังจากหยุดการขายไว้ชั่วคราว เมื่อมาเริ่มขายต่อไปจะต้องมีการขานราคาอีกครั้งหนึ่งและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้าสู่ราคาในชั้นนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเหตุต่าง ๆ ที่ผู้ร้องมักจะอ้างเป็นเหตุร้องขอ

เพิกถอนการขายทอดตลาดผู้สนใจโปรดดูหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 2262/2533 ของผู้เขียนในหนังสือบทบัญญัติเล่มที่ 47 ตอนที่ 6 ประจำเดือน
มิถุนายน 2534 หน้า 163-179. ทวีประจวบลาภ.